

予備独自問題 R6-25

(配点: 2)

月 日

月 日

起訴状一本主義に関する次のアからオまでの各記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。ただし、判例がある場合には、それに照らして考えるものとする。

ア. 起訴状一本主義に違反した公訴提起の手続は無効であり、裁判所は、判決で公訴を棄却しなければならない。

イ. 前科の事実を手段・方法として恐喝したという事実で公訴を提起する場合には、公訴事実中に被告人の前科を記載することも許される。

ウ. 刑事訴訟法第256条第6項により、起訴状には裁判官に事件につき予断を生じさせるおそれのある書類その他の物を添付することが禁止されているので、検察官が勾留されている被疑者について公訴を提起する際に、裁判所に起訴状を提出すると同時に、被告人の逮捕状や勾留状をその裁判所の裁判官に差し出すことは許されない。

エ. 公判審理を担当する裁判所は、証拠開示に関する裁定のためであっても、第1回公判期日前には証拠の提示を求めることはできない。

オ. 略式命令を請求する場合において、その請求と同時に検察官が立証に必要があると思料する書類及び証拠物を裁判所に差し出しても、刑事訴訟法第256条第6項に反しない。

1. ア イ 2. ア オ 3. イ エ 4. ウ エ 5. ウ オ

No146	起訴状一本主義	正答率
予備R6-25	正解 4	78%

ア 正しい

起訴状一本主義に違反した公訴提起の手続は、それだけで公訴を無効にするものと解されるので、裁判所は公訴を棄却すべきである（338条4号）と解されている。

イ 正しい

最大判昭27.3.5は、起訴状に「前科を記載することは」「裁判官に予断を生ぜしめるおそれのある事項にあたりと解しなければならない」としつつ、「被告人の前科であっても、それが、公訴犯罪事実の構成要件となっている場合（例えば常習累犯窃盗）又は公訴犯罪事実の内容となっている場合（例えば前科の事実を手段方法として恐喝）等は、公訴犯罪事実を示すのに必要であって、これを一般の前科と同様に解することはできないからこれを記載することはもとより適法である」とする。

ウ 誤っている

規則167条1項本文は、「検察官は、逮捕又は勾留されている被告人について公訴を提起したときは、速やかにその裁判所の裁判官に逮捕状、逮捕状に代わるもの、勾留状、法第207条の2第2項本文の勾留状に代わるもの及び法第207条の3第3項の勾留状に代わるもの（以下この条において『逮捕状等』という。）（いずれもその発付又は交付があつた場合に限る。）を差し出さなければならない」と規定しており、検察官が勾留されている被疑者について公訴を提起する際に、裁判所に起訴状を提出すると同時に、被告人の逮捕状や勾留状をその裁判所の裁判官に差し出すことを義務付けている。

エ 誤っている

316条の27第1項は、「裁判所は、第316条の25第1項又は前条第1項の請求について決定をするに当たり、必要があると認めるときは、検察官、被告人又は弁護人に対し、当該請求に係る証拠の提示を命ずることができる」と規定しており、公判前整理手続における証拠開示に関する裁定のためには証拠の提示を求めることができる。

オ 正しい

規則289条1項は、「検察官は、略式命令の請求と同時に、略式命令をするために必要があると思料する書類及び証拠物を裁判所に差し出さなければならない」としている。

以上により、誤っている記述はウとエであり、したがって、正解は肢4となる。